

1517941-64.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BATISTA ALVES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCELO BATISTA ALVES, com 38 anos de idade na data dos fatos, qualificado à fl. 19, como incurso nas sanções impostas no art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1517941-64.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517941-64.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BATISTA ALVES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCELO BATISTA ALVES, com 38 anos de idade na data dos fatos, qualificado à fl. 19, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, Lei nº11.343/2006.

No dia 24 de maio de 2022, terça-feira, por volta das 08h45min, na residência situada na Travessa Borges dos Santos, nº 43, Jardim Hebrum, nesta cidade e comarca, MARCELO BATISTA ALVES, com 38 anos de idade na data dos fatos, qualificado à fl. 19, tinha em depósito para fins de comércio: 324,7g de maconha (THC) em um

saco contendo vários pedaços da droga, 2,3g de ecstasy (MDMA) dividido em 7 comprimidos, 1.040 mililitros de lança perfume, divididos em 52 porções, 19g de cocaína dividido em 49 porções, 112,4g de maconha (THC) dividida em 82 porções, 41,5 de crack dividido em 182 porções e 91g de cocaína dividido em 185 porções, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, bem como dois telefones celulares e uma balança de precisão (cf. boletim de ocorrência de fls. 02/05, auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo de constatação de fls. 32/36).  
Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo supracitadas, durante a Operação denominada "Sufoco", policiais civis realizavam diligências no Bairro do Jardim Hebrum e ingressaram em uma via sem saída localizada no endereço acima descrito quando visualizaram o denunciado com uma sacola branca nas mãos em situação típica de traficância, instante em que empreendeu fuga imediatamente após notar a presença policial em direção à uma residência ali mesmo situada, porém foi capturado pelos policiais na cozinha do aludido imóvel devido à perseguição iniciada logo após à fuga.

Ao lado do denunciado, na cozinha da residência, os policiais encontraram uma bolsa, a qual continha as drogas supradescritas. Indagado pelos agentes, o denunciado confessou ser o proprietário dos entorpecentes.

Em flagrância delitiva, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, onde, interrogado, permaneceu em silêncio (fl. 14).

O laudo de constatação às fls. 32/36 confirmou a presença de THC, MDMA, cocaína e tricloroetileno nas substâncias apreendidas em posse do denunciado.

A traficância vem comprovada pela quantidade e variedade de drogas, bem como pela forma de seu acondicionamento, embaladas individualmente para pronta entrega a terceiros usuários.

Conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 51/54)

Em 31/05/22, foi recebida a denúncia (fls.70/71)

Réu citado (fls.91). Defesa prévia (fls.99/102).

Laudo pericial químico toxicológico (fls.79/82).

Laudo pericial do aparelho celular (fls.83/85).

Audiência. Manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

Afasto a nulidade. Os policiais, de forma uniforme, disseram que viram o réu no local da denúncia, tendo o mesmo, ao avistar a polícia, saído correndo, justificando, assim, a sua perseguição até a residência (ali próxima), em que localizadas drogas numa mala (o réu confessou o fato). O estado era de flagrância. Não ocorreu arbitrariedade no ingresso da residência. Descabe falar em nulidade.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1), no boletim de ocorrência (fls.2/5), no auto de exibição e apreensão (fls.8/9), no laudo de constatação (fls.32/36), no laudo pericial químico toxicológico (fls.79/82), no laudo pericial do aparelho celular (fls.83/85), e nos demais elementos produzidos. A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

O policial Silvio, a partir de denúncias de tráfico, disse que rumou ao local dos fatos. Avistou o réu de posse uma sacola. O réu - ao ver a polícia - jogou a sacola e entrou em sua residência. O depoente, então, ingressou na residência, no interior da mesma (na cozinha) havia uma mala. Na mala, havia vários tipos de entorpecentes (cocaína, maconha, lança-perfume, crack) separados para vendas. Também foi encontrada balança de precisão. O réu confessou que as drogas eram de sua propriedade. O depoente não conseguiu localizar a sacola. Também não conhecia o réu de situações anteriores.

Alexandre, o policial que estava com Silvio, disse que, em operação de combates a crimes pela região, deparou com o réu, que, ao avistar a polícia, correu e ingressou numa residência. Na cozinha do mesmo, havia uma mala, no interior da mesma lança-perfume, maconha, cocaína e crack. O réu confessou que a droga lhe pertencia. Não conhecia o réu de situações anteriores.

O réu, no interrogatório, embora tenha dito que estava em sua residência, dormindo

(sua mãe havia falecido) com mulher e filho, negando, portanto, a situação anterior (que estivesse na viela), afirmou que, de fato, guardava numa mala cocaína, crack, maconha e balança de precisão, recebendo, para isso (guarda das drogas), R\$ 200,00, por semana. Negou, com base no acima dito, que tivesse permitido o ingresso dos policiais em sua residência, em afirmação, sem lastro probatório ou lógico (os policiais não saíam em sua perseguição, mesmo porque não o conheciam, de situação anterior, nada indicando que tivessem agido de forma premeditada para prejudicá-lo. Passo à análise e à individualização da pena.

A pena mínima no disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, miro a FA e certidões, fls. 39/44 e 45/47, noto que o réu ostenta maus antecedentes pela prática de roubo, autos 0047072-

18.2009.8.26.0050. Também há que se considerar a variedade e grande quantidade de drogas apreendidas, aplicando-se o art. 42 da Lei de Regência. Elevo a pena em 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, noto que o réu ostenta reincidência pela prática de roubo, autos 0002094-63.2017.8.26.0635, a justificar o agravo da pena em 1/6, para 6 anos, 9 meses, 20 dias e 680 dias-multa. Houve confissão, compenso, integralmente, a reincidência com a confissão, a pena intermediária volta ao patamar anterior.

Na terceira fase, não cabe falar na aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu reincidente e tem perfil voltado à prática de crimes. A pena definitiva fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O quantum de pena e o perfil do réu, ostentando condenações por crimes, praticado com o uso de violência ou grave ameaça, a demonstrar uma personalidade voltada à prática de crimes, justificam a imposição do regime inicial, para cumprimento de pena, o fechado.

Pelos mesmos motivos já descritos, bem como o desassossego que a liberdade do réu traria à sociedade, indefiro o direito de recorrer em liberdade, a eventual recurso.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno MARCELO BATISTA ALVES, com 38 anos de idade na data dos fatos, qualificado à fl. 19, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos, 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao mesmo.

Indefiro eventual recurso em liberdade.

Decreto a destruição das drogas e dos bens apreendidos. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano  
Juiz de Direito  
Sentença Proferida.